23842-2/13

Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

TJDFT

Processo: 2013.01.1.023842-2

Processo CNJ: 0006673-83.2013.8.07.0001

20130110238422.

Circunscrição	**: Brasília**
Vara	**: PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA**
Juiz	**: VILMAR JOSE BARRETO PINHEIRO**
Diretor(a)	**: VILMAR SUARES DE BARCELOS**
Data Distrib.	**: 25/02/2013**
Feito	**: RESTAURACAO DE AUTOS**
Autor	**: SARAH KUBITSCHEK**
Advogado	: DF000586 JOSE GERARDO GROSSI
Autor	**: MARCIA KUBITSCHEK**
Autor	**: MARIA ESTELA KUBITSCHEK LOPES**
Reu	**: JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA**
Advogado	: DF999999 SEM INFORMACAO DE ADVOGADO

Aos 25(vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2013, nesta Capital Federal, em me
Cartório autuei os presentes autos e documentos que se seguem, do que faço este term
Eu, Vilmar Suares de Barcelos, Diretor deSecretaria, o subscrevo.

01
01

VICTOR NUNES LEAL
ADVOGADO

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

A. R. Nomeio inventariante a requerente. Tome-se-lhe o compromisso e junte-se procuração. Após, ouçam-se os declarantes, ouvindo-se os interessados. Oficie-se ao Imposto de Renda.
Brasília, 22-9-76
Juiz de Direito

D. ao M. M. Juiz da 4ª Vara de família órfãos e sucessões.
Brasília, 22 de 9 de 1976
Juiz de Serviço de Distribuição

SARAH KUBITSCHEK, brasileira, do lar, residente no Rio de Janeiro, na Av. Atlântica, nº 2.038, 7º andar, vem requerer, pelo advogado que esta subscreve (doc. 1), o inventário e a partilha dos bens deixados por seu marido, JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (doc.2), que também tinha domicílio nesta Cidade e faleceu no dia 22 de agosto último (doc. 3), com testamento, cujo registro está sendo providenciado (doc. 4).

São herdeiras, representadas pelo mesmo advogado (docs. 5 e 6), as filhas

— Márcia Kubitschek, brasileira, desquitada, do lar, residente no Rio de Janeiro, na Rua Barão de Guaratiba, nº 221 (doc. 7); e

— Maria Estela Kubitschek Lopes, brasileira, do lar, casada pelo regime da comunhão de bens com Rodrigo Paulo de Pádua Lopes, brasileiro, engenheiro civil, residentes no Rio de Janeiro, na Rua Guilhermina Guinle, nº 74 (doc. 8).

Com a concordância dos únicos interessados, a viúva meeira, que é também a primeira testamenteira, requer a V. Exa. se digne admiti-la a firmar o compromisso de inventariança (Cód. Proc. Civ., arts. 982 e segs.), protestando pela descrição, proximamente, dos bens da herança, alguns deles imóveis situados nesta Capital.

Dando ao processo, para efeitos fiscais, o valor de Cr$ 5.000.000,00,

P. Deferimento.

Brasília, 21 de setembro de 1976.

Victor Nunes Leal

P.p. Victor Nunes Leal
OAB-DF-729

02 Inicial
* 0 2 *

VICTÓR NUNES LEAL - EUCLYDES ARANHA NETTO - JOSÉ GERARDO GROSSI - CÉLIO BORJA
ADVOGADOS
OSWALDO TRIGUEIRO, CONSULTOR

174p

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

J. Defiro os alvarás ora requeridos e considerando prestado o inventário, homologo, por sentença, a partilha ora apresentada dos bens deixados por morte do Exmo. Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Transitada em julgado, expeça-se o respectivo formal. P.I.R.
Brasília, 4-03-86.

SARAH KUBITSCHEK, MÁRCIA KUBITSCHEK, RODRIGO PAULO DE PÁDUA LOPES e MARIA ESTELA KUBITSCHEK LOPES, viúva meeira e herdeiros de Juscelino Kubitschek de Oliveira, todos maiores e capazes, por seu advogado adiante assinado, nos autos do inventário do mencionado Juscelino Kubitschek de Oliveira (proc. nº 2.390), vem perante V. Exa para expor e afinal requerer o que se segue.

1. Aberto em 21.09.76, o inventário de Juscelino Kubitschek de Oliveira, até a presente data não foi encerrado. A demora se deveu, precipuamente, a dois fatos, já indicados nas declarações de inventariante (f. 19/23).

2. Com efeito, ao descrever o bem arrolado no ítem 4 daquelas declarações - "glebas de terras denominadas Fazenda Brejo ou 'Sambaíba' e 'Fazenda Lagoa D'Anta' " - a inventariante fez a seguinte observação:

"Essa extensa propriedade

13 Sentença
* 13 *

> *agro-pecuária, por depender de demarcação e estar infestada de invasores, deverá ficar para sobrepartilha, até que melhor se defina a situação do imóvel, após as medidas que o espólio providenciará em tal sentido."*

E ao descrever o bem arrolado no ítem 5 das declarações de inventariante, foi feita esta outra observação:

> *"Estes lotes, por dependerem de providências administrativas complementares, à vista do citado decreto, deverão também ficar para sobrepartilha."*

3. Aos requerentes, contudo, não convinha deixar bens para sobrepartilha. Antes convinha a eles uma solução definitiva para todos os bens que ficaram da morte de Juscelino Kubitschek de Oliveira.

4. Foi tormentosa a luta para regularizar os bens descritos no ítem 5 das declaração de inventariante. Promovia-se, ao tempo, uma "ação de perdimento de bens" contra Juscelino Kubitschek de Oliveira, sob a alegação de que havia recebido aqueles quatro lotes, de presente, valendo-se da sua condição de Presidente da República.

5. Depois de um longo trâmite, a autora da ação - Terracap, como sucessora da Novacap - com a

concordância da União Federal, dela desistiu, sendo homologada a desistência.

6. Por outro lado, procedeu-se a um remanejamento e redimensionamento dos lotes que acabaram por ser vendidos, com autorização desse Juízo Meritíssimo (f. 155). Isto só se deu em 12.10.83.

7. Restava, contudo, o problema do bem descrito no ítem 4 das declarações de inventariante - uma área de terras, extensa, mas quase totalmente invadida. E esse problema acaba de ser solucionado. Os requerentes, com efeito, encontraram um comprador para esse bem que o receberá no estado em que se encontra.

8. Com a solução desse último problema pode ser encerrado o inventário de Juscelino Kubitschek de Oliveira. E os requerentes, sendo todos maiores e capazes pretendem que tal inventário acabe de ser processado conforme as disposições contidas nos arts. 1.031 e seguintes do Cód. Proc. Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 7.019 de 31.08.82. Para tanto, ratificam as primeiras declarações de inventariante de f. 26/28 Vº, e suas retificações de f. 61, 63, 115, 146 e 156/157. Ratificam, ainda, todos os pedidos formulados para expedição de alvarás, para venda de bens e levantamentos de dinheiro, concordando com as vendas e levantamentos feitos.

9. Verifica-se que sendo concedidos os alvarás para ratificar a venda do bem descrito no ítem 3 das declarações de inventariante, e para se fazer a venda do bem descrito no ítem 4 das mesmas declarações, restará, para partilha, tão só as importâncias recebidas ou levantadas e

o direito ao uso dos aparelhos telefônicos de nºs 236.4148 e 237.5565, instalados na residência do requerente Sarah Kubitschek.

10. Das importâncias recebidas e levantadas a requerente Sarah Kubitschek reteve a metade que lhe cabia e entregou a metade restante, em parcelas iguais, às herdeiras Márcia Kubitschek e Maria Estela Kubitschek Lopes.

11. Por acordo entre os requerentes, o direito à assinatura dos telefones nºs. 236.4148 e 237.5565 da Companhia Telefônica do Rio de Janeiro, tocará à requerente Sarah Kubitschek.

12. Para efeitos fiscais os requerentes atribuem aos bens do espólio os seguintes valores:

Apartamento 832, do Bloco A, do Conjunto Kubitschek, na Av. Olegário Maciel nº. 11.100, em Belo Horizonte, adquirido em 02.07.53 (f. 65)	Cr$	300.000
Glebas de terras denominada "Fazenda Brejo" ou "Sambaíba" e "Fazenda Lagoa D'Anta", situadas no Município de Sítio de Abadia, Estado de Goiás, conforme transcrições de 12.05.61, respectivamente, sob os nºs. 4.706 e 4.191, no L. 3-I, f. 150V, e L. 3-I, f. 151V, do 1º Of. daquela Cidade, reproduzidas sob os nºs. 1.627 e 1.628 no RGI de Alvorada do Norte, do mesmo Estado, tendo sido esses títulos		

re-ratificados por escritura pública devidamente averbada à margem destas transcrições. Cr$ 200.000.000

Lote nº 1, com 58,525m pelo lado norte; lago pelo lado sul; 85,555m pelo lado leste e 76,066m pelo lado oeste, perfazendo a área de 4.729,4345m², limitando-se pelas laterais com o lote nº 2 do mesmo trecho e setor e logradouros públicos, pela frente com o lote 21 do MI-8 e pelo fundo com o lago artificial de Brasília; Cr$ 100.000.000

Lote nº 2, com 58,525 + 12,5m pelo lado norte; lago pelo lado sul; 82,051m pelo lado leste e 85,555m pelo lado oeste, perfazendo a área de 6.239,7643m², limitando-se pelas laterais com os lotes nºs. 1 e 3 do mesmo trecho e setor, pela frente com o lote nº 22 do MI-8 e pelo fundo com o lago artificial de Brasília; Cr$ 100.000.000

Lote nº 3, com 56,475 + 12,5m pelo lado norte; lago pelo lado sul, 89,566m pelo lado leste e 82,051m pelo lado oeste, perfazendo a área de 6.193,4850m², limitando-se lateralmente com os lotes nºs. 2 e 4 do mesmo trecho e setor, pela frente com o lote nº 23 MI-8 e pelo fundo com o lago artificial de

Brasília;	Cr$	100.000.000
Lote nº 4, com 56,475m pelo lado norte; lago pelo lado sul, 84,566m pelo lado leste e 89,566m pelo lado oeste, perfazendo a área de 4.917,0584m², limitando-se pelas laterais com o lote nº 3, do mesmo trecho e setor e área a ser urbanizada pela frente com o lote nº 24 do Trecho MI-8 e pelo fundo com o lago artifical de Brasília.	Cr$	100.000.000
Um depósito no Banco Nacional, Av. R. Branco, 123, Rio;	Cr$	61.232
um depósito no Banco Nacional, Brasília	Cr$	37.513
um depósito na Caderneta de Poupança Residência;	Cr$	4.354
um depósito no Unibanco, R. Ouvidor 91, Rio;	Cr$	2.204
um depósito no Banco de Crédito Real, R. do Catete, 276,Rio;	Cr$	1.930
um depósito no Banco Safra, Av. R. Branco, 80, Rio;	Cr$	1.299
um depósito de pequenos saldos nos Bancos Bradesco (Ag. Bahia - B. Horizonte), Real (Av. R. Branco, 70,		

Rio), União Comercial (B. Horizonte), Nacional (Ag. Carijós, B. Horizonte), Estado de Goiás (R. Quitanda, 111-A, Rio), Geral do Comércio, R. Sete de Setembro, 5, Rio), Bandeirantes (Brasília).	Cr$	1.677
aplicados na Nacional Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, R. Quitanda, 19, 12º a., Rio;	Cr$	2.144.789
ídem	Cr$	1.686.700
ídem	Cr$	1.686.700
aplicados no Banco Nacional, R. Primeiro de Março, 9, 2º a., Rio.	Cr$	315.283
aplicados no Banco Denasa de Investimentos;	Cr$	1.218.918
aplicados no Banco Denasa de Investimentos.	Cr$	1.000.000
Aplicados no Banco Denasa de Investimentos.	Cr$	2.450.980
Nota promissória emitida por Baldomero Barbará Neto;	Cr$	1.612.000
Nota promissória emitida por Baldomero Barbará Neto;	Cr$	1.456.000

Nota promissória emitida por Rodolfo Ermínio Antici;	Cr$	744.000
Nota promissória emitida por Rodolfo Ermínio Antici;	Cr$	672.000
Nota promissória emitida por Baldomero Barbará Filho;	Cr$	124.000
Nota promissória emitida por Baldomero Barbará Filho;	Cr$	112.000
1.586.636 de ações preferenciais nominativas do capital do Banco Denasa de Investimentos, cotadas em Bolsa a Cr$ 0,60 cada uma;	Cr$	951.981
1.372 ações ordinárias nominativas do capital do Banco do Estado de Goiás, cotadas em Bolsa a Cr$ 0,50 cada uma;	Cr$	686
339 ações ordinárias nominativas do capital da Companhia Siderúrgica Nacional, cotadas a Cr$ 0,59 cada uma;	Cr$	200
2.753 ações ordinárias nominativas do capital da Cia. Cimento Itaú-Corumbá, cotadas em Bolsa a Cr$ 1,45.	Cr$	3.965
3.000 ações do capital da		

Reflorestadora Alto Jequitinhonha.	Cr$	2.000
10.000 ações, do capital da Estrela Alfa Editora S.A.	Cr$	5.000
85 ações do capital da Aço Minas Gerais S.A.	Cr$	60
546.174 ações ordinárias do Banco Denasa de Investimento.	Cr$	546.174
Empréstimo compulsório à União Federal	Cr$	171.000
Título do Jockey Club Brasileiro (nº 6.088)	Cr$	1.000.000
Título do Jockey Club de Belo Horizonte (nº 1.806)	Cr$	500.000
Título do Motel Club do Brasil	Cr$	300.000
Título do Club de Regatas Flamengo (nº 8.902)	Cr$	1.000.000
Título do Club de Pesca Nazaré - Itacuruça - RJ.	Cr$	100.000
Título do Iate Club de Brasília nº 41 S/E.	Cr$	1.000.000
Título do Esporte Club da Bahia nº 15.920	Cr$	500.000

Título do Botafogo de Futebol e Regatas - RJ. nº 1.709.	Cr$	1.000.000
Título do Pampulha Iate Club de Belo Horizonte.	Cr$	500.000
Título da Corporação Musical Lira Guarani.	Cr$	100.000
Título do Country Club Guarapari (nº 2547).	Cr$	300.000
Título do Minas Brasília Tenis Club (nº 01).	Cr$	500.000
Título do Club Comercial de Santos (nº 05).	Cr$	500.000
Título do Centro Veraneio Alvorada - S. Luiz.	Cr$	300.000
Título do Guaraní Futebol Club - Campinas.	Cr$	1.000.000
Título Floresta Country Club - Rio (nº 111).	Cr$	1.000.000
Um automóvel Volkswagen, mod. 1971	Cr$	3.000.000
Um automóvel Ford Galaxie, mod. 1974.	Cr$	5.000.000

Um automóvel Mercedes Benz, mod. 1963 Cr$ 10.000.000

13. Todos os bens deixados por Juscelino Kubitschek de Oliveira foram vendidos, com exceção, apenas, das glebas de terras denominadas "Fazenda Brejo" ou "Sambaíba" e "Fazenda Lagoa D'Anta".

14. Os requerentes pedem a V. Exa que se digne de determinar a expedição de alvará para que possam eles efetuar a venda desta gleba de terras - que como se disse está infestada de posseiros - pelo preço de Cr$ 200.000.000 (duzentos milhões de cruzeiros), a ser pago à vista.

15. Os requerentes pedem, também a V. Exa que se digne de determinar a expedição de alvará para que possam eles formalizar a venda, já feita, do apartamento nº 832 do Bloco A do Conjunto Kubitschek, na Av. Olegário Maciel, nº 11.100, em Belo Horizonte, ao sr. Aladir de Souza, brasileiro, casado, médico, residente na cidade de Campos Gerais, Minas Gerais, portador do CPF nº 056.980.306 - 34, pelo preço da avaliação de f. 66, já recebido.

16. Expedidos os dois alvarás, os requerentes pedem a V. Exa que ouvida a Fazenda Pública e cumpridas as demais exigências legais, se digne de homologar a partilha já acertada entre os requerentes, todos maiores e capazes, mediante a qual o produto da venda da totalidade dos bens deixados por Juscelino Kubstichek de Oliveira - com exceção do direito ao uso dos aparelhos telefônicos de nº 223.4148 e 237.5565, que ficou com a requerente Sarah Kubitschek - ficou distribuída da seguinte maneira:

a) metade (1/2) para a viúva meeira Sarah Kubitschek;

b) uma quarta parte (1/4) para a herdeira Márcia Kubitschek e

c) uma quarta parte (1/4) para a herdeira Maria Estela Kubitschek Lopes, casada com Rodrigo Paulo de Pádua Lopes.

P. Deferimento.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1986.

PP/ JOSÉ GERARDO GROSSI

OAB-RJ 1387-A

SARAH KUBITSCHEK

MÁRCIA KUBITSCHEK

MARIA ESTELA KUBITSCHEK LOPES

RODRIGO PAULO DE PÁDUA LOPES

Processo : **2013.01.1.023842-2**
Ação : **RESTAURACAO DE AUTOS**
Autor : **JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA e outros**
Réu : **SARAH KUBITSCHEK**

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de RESTAURAÇÃO DE AUTOS, determinado pela PORTARIA de nº 2, datada de 22 de fevereiro de 2013, expedida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília - DF, por causa do desaparecimento dos autos do TESTAMENTO e dos autos do INVENTÁRIO e PARTILHA dos bens deixados por JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA.

A inicial está instruída com CERTIDÃO e PROMOÇÃO produzida pela DIRETORA DE SECRETARIA SUBSTITUTA da 1ª VOS, dando conta do desaparecimento dos autos do INVENTÁRIO e dos autos do TESTAMENTO acima mencionado; houve distribuição para a 1ª VOS e formação dos autos de RESTAURAÇÃO que vieram acompanhados de todos os documentos necessários a conhecer-se e deferir-se a medida de RESTAURAÇÃO, fls. 02/212. Os documentos são suficientes para atendimento da pretensão.

Não há parte contrária para ser citada.

Brevemente relatados, passo a fundamentar e a decidir.

Infere-se que o processo de inventário de JK encontrava-se sentenciado, conforme sentença constante dos autos do INVENTÁRIO, tendo sido, inclusive, expedido o FORMAL DE PARTILHA, contudo, em novembro de 2011, por ocasião da mudança da 1ª VOS do 8ª andar do Bloco B para o 4º andar desse mesmo bloco, os autos desapareceram, entretanto, em data muito anterior a essa mudança, por cautela, este juízo havia determinado que fossem feitas várias cópias de segurança.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1067 do CPC, DECLARO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, RESTAURADOS os autos de confirmação do TESTAMENTO e do processo de INVENTÁRIO e PARTILHA, de JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA.

O processo seguirá seus ulteriores e regulares termos, nestes autos, a partir da fase em que se encontrava, caso haja necessidade.

13 Sentença
* 1 3 *

Transitada em julgado esta sentença, junte-se uma cópia desta decisão nos autos de confirmação de TESTAMENTO, comunicar-se à distribuição para as anotações/comunicações de praxe, oficiar à Corregedoria e a Vice-Presidencia do E.TJDF sobre a RESTAURAÇÃO DOS AUTOS, bem como manter uma cópia dos autos restaurados no cartório da 1ª VOS, e, remeter à Vice-Presidência os autos do INVENTÁRIO e TESTAMENTO de JUSCELINO KUBTISCHEK DE OLIVEIRA.

P. R. I.

Brasília - DF, segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 às 18h13.

Vilmar José Barreto Pinheiro
Juiz de Direito

Processo : **2013.01.1.023842-2**
Classe : **Restauração de Autos**
Assunto : **Inventário e Partilha**
Autor : **SARAH KUBITSCHEK e outros**
Réu : **JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA**

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 215-216 transitou em julgado em 15/3/2013, pois dela não houve recurso.

Brasília - DF, quarta-feira, 02 de julho de 2014 às 18h50.

Silvia Aguiar de Castro Mendonca
Diretora de Secretaria